



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Padrul Langga Bin Romlan
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Borang Dusun II Rt/Rw : 014/002 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Padrul Langga Bin Romlan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menunjuk Sdra. Faik Rahimi S.H.,Dkk. Advokat beralamat di Kantor bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) cabang Baturaja yang beralamat di Ruko Akmi bisnis center jalan jendral Ahmad Yani RT 001 dusun 03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku. Yang merupakan Posbakum AFTA Baturaja ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHPidana), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **PADRUL LANGGA Bin ROMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana** dalam dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PADRUL LANGGA Bin ROMLAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju polo warna merah berlogo burung garuda di sebelah kiri dan bendera merah-putih di sebelah kanan serta bertuliskan Indonesia di punggung belakang;
 2. 1 (satu) botol air keras dengan ciri-ciri di dalam sebuah botol berwarna putih bertutup hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur
 3. 1 (satu) buah kasur dengan sprai warna hijau motif bunga dalam kondisi terbakar;
 4. 1 (satu) buah bantal warna kuning biru dengan kondisi terbakar;
 5. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
 6. 1 (satu) helai baju kaos polos warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasehat hukum Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa terdakwa **PADRUL LANGGA Bin ROMLAN** pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya suatu waktu pada bulan Juli bertempat di Desa Campang Tiga Ulu Cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** Terhadap **AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) Bin TANTOWI (Alm)** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) mengajak Terdakwa bersama SERI MALA DEWI (DPO) Untuk datang kerumah ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM (alm) yang bertujuan untuk bekerja sebagai buruh tebang tebu di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur kemudian setelah bekerja selama 2 (dua) minggu SERI MALA DEWI merasa tidak nyaman dan kekurangan lalu SERI MALA DEWI dan Terdakwa mengajak AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) untuk pulang dan mencari kerja didekat rumah Desa Pulau Borang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin akan tetapi AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dikarenakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) sudah merasa nyaman bekerja bersama ALAMSYAH;\

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 17.00 Terdakwa menemui SERI MALA DEWI di Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dengan niat bekerja. SERI MALA DEWI bercerita kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 AANG HUNAIF menelpon SERI MALA DEWI mengatakan untuk pindah tempat kerja dengan alasan tidak betah lagi bekerja ditempat yang lama dan meminta SERI MALA DEWI mencari pinjaman uang Sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu SERI MALA DEWI meminjam uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan orang lain. Kemudian sekira jam 19.30 WIB, SERI MALA DEWI menemui AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) yang bertujuan untuk menagih akan pindah kerja, belum sempat uang pinjaman diberikan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) tiba-tiba AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) tersebut marah-marah kepada SERI MALA DEWI dengan memukul dan menendang ibu sehingga pinggangnya terasa sakit lalu SERI MALA DEWI pergi meninggalkan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM). Lalu saat SERI MALA DEWI Pergi AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) langsung mengejar berkata "TUNGGU AKU DISINI GEK AKU BALIK LAGI" lalu SERI MALA DEWI menunggu sampai pagi didepan rumah sehingga SERI MALA DEWI pulang menuju tempat kerjanya di Desa Muara kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dan SERI MALA DEWI berkata sambil menangis kepada terdakwa "LAJUKANLAH APO YANG AKAN KAU LAKUKAN KEPADA AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM)". Setelah mendengar cerita dari SERI MALA DEWI tersebut terdakwa langsung Emosi terhadap AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM).

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Terdakwa langsung mencari air keras (cuka parah) di sebuah warung Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. OKU Timur Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang terdakwa beli dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang dibungkus kedalam plastik warna putih, kemudian terdakwa langsung menuju tempat kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, lalu pada Pukul 22.00 WIB saksi ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM (alm) melihat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk di sebuah warung di Desa Campang Tiga ilir Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, kemudian Sekira pukul 00.30 Saksi ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM (alm) melihat terdakwa membawa Kantong Plastik warna putih yang berisikan botol sambil berjalan kaki dengan menggunakan pakaian Hitam;

- Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya didepan kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) Terdakwa memindahkan air keras didalam botol kedalam plastik putih yang telah disiapkan terdakwa kemudian mengikat plastik tersebut agar tidak tumpah lalu terdakwa langsung memanjat rumah kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) dengan posisi sambil memegang kantong plastik yang bersikan air keras, setelah sampai di atas rumah Kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) diteras atas depan kamar AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM), selanjutnya terdakwa mendorong jendela yang saat itu tidak dikunci dan melihat AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) sedang tidur pulas tidak mengenakan pakaian , lalu terdakwa dengan memasukan tangan kanan terdakwa yang memegang kantong plastik warna putih yang berisikan air keras sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pintu jendela, selanjutnya terdakwa melemparkan kantong plastik berwarna putih yang bersikan air keras kearah tubuh AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) , lalu terdakwa melarikan diri yang mana pada saat turun dari Kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) terdakwa mendengar jeritan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) dan terdakwa langsung pergi berjalan kaki.

- Bahwa Berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammad Hosein Nomor : rs.01.05/D.X.XVIII.1.03/11/2024 tanggal 10 November 2024 atas Nama AANG HUNAIFI Jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 11 April 1998 yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal Dunia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 113/KKF/2024 tanggal 01 November 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 5 (Lima) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kain warna merah (BB157/2024/KKF), 1 (satu) buah bagian botol yang terdapat cairan berwarna kehitaman (BB158/2024/KKF) , 1 (satu) potongan kain berwarna kehijauan (BB159/2024/KKF), 1(satu) potongan kain berwarna

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan (BB160/2024/KKF), dan 1(satu) potongan plastik berwarna putih yang terdapat bercak kehitaman (161/2024/KKF) berdasarkan barang bukti (BB157/2024/KKF – BB161/2024/KKF) menyimpulkan Positif Mengandung asam Sulfat (H₂SO₄).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) Bin TANTOWI** mengalami luka yang disebabkan oleh Benca Cair dengan Visum Et Repertum No.445/3859/rsud-1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun ;

TANDA VITAL

Kesadaran : Sadar Penuh

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Denyut Nadi : 83x/menit,

Pernapasan : 20x/menit

SpO₂ : 98%

Kesimpulan : Bahwa terdapat luka bakar hampir diseluruh tubuh dan wajah dengan luas $\pm$ 50% (kurang lebih lima puluh persen) ditemukan tanda-tanda kekerasan benda cair

Dan akibat luka tersebut korban meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

KEDUA

Bahwa terdakwa **PADRUL LANGGA Bin ROMLAN** pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya suatu waktu pada bulan Juli bertempat di Desa Campang Tiga Ulu Cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal Dunia"** Terhadap **AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) Bin TANTOWI** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) mengajak Terdakwa bersama SERI MALA DEWI (DPO) Untuk datang kerumah ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM (alm) yang bertujuan untuk bekerja sebagai buruh tebang tebu di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur kemudian setelah bekerja selama 2 (dua) minggu SERI MALA DEWI merasa tidak nyaman dan kekurangan lalu SERI MALA DEWI dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) untuk pulang dan mencari kerja didekat rumah Desa Pulau Borang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin akan tetapi AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) menolak dikarenakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) sudah merasa nyaman bekerja bersama ALAMSYAH.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 17.00 Terdakwa menemui SERI MALA DEWI di Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dengan niat bekerja. SERI MALA DEWI bercerita kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 AANG HUNAIF menelpon SERI MALA DEWI mengatakan untuk pindah tempat kerja dengan alasan tidak betah lagi bekerja ditempat yang lama dan meminta SERI MALA DEWI mencari pinjaman uang Sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu SERI MALA DEWI meminjam uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan orang lain. Kemudian sekira jam 19.30 WIB, SERI MALA DEWI menemui AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) yang bertujuan untuk menagih akan pindah kerja, belum sempat uang pinjaman diberikan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) tiba-tiba AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) tersebut marah-marah kepada SERI MALA DEWI dengan memukul dan menendang ibu sehingga pinggangnya terasa sakit lalu SERI MALA DEWI pergi meninggalkan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM). Lalu saat SERI MALA DEWI Pergi AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) langsung mengejar berkata "TUNGGU AKU DISINI GEK AKU BALIK LAGI" lalu SERI MALA DEWI menunggu sampai pagi didepan rumah sehingga SERI MALA DEWI pulang menuju ketempat kerjanya di Desa Muara kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dan SERI MALA DEWI berkata sambil menangis kepada terdakwa "LAJUKANLAH APO YANG AKAN KAU LAKUKAN KEPADA AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM)". Setelah mendengar cerita dari SERI MALA DEWI tersebut terdakwa langsung Emosi terhadap AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM).

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Terdakwa langsung mencari air keras (cuka parah) di sebuah warung Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. OKU Timur Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang terdakwa beli dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang dibungkus kedalam plastik warna putih, kemudian terdakwa langsung menuju

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, lalu pada Pukul 22.00 WIB saksi ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM (alm) melihat terdakwa duduk di sebuah warung di Desa Campang Tiga ilir Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, kemudian Sekira pukul 00.30 Saksi ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM (alm) melihat terdakwa membawa Kantong Plastik warna putih yang berisikan botol sambil berjalan kaki dengan menggunakan pakaian Hitam.

- Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya didepan kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) Terdakwa memindahkan air keras didalam botol kedalam plastik putih yang telah disiapkan terdakwa kemudian mengikat plastik tersebut agar tidak tumpah lalu terdakwa langsung memanjat rumah kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) dengan posisi sambil memegang kantong plastik yang bersikan air keras, setelah sampai di atas rumah Kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) diteras atas depan kamar AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM), selanjutnya terdakwa mendorong jendela yang saat itu tidak dikunci dan melihat AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) sedang tidur pulas tidak mengenakan pakaian , lalu terdakwa dengan memasukan tangan kanan terdakwa yang memegang kantong plastik warna putih yang berisikan air keras sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pintu jendela, selanjutnya terdakwa melemparkan kantong plastik berwarna putih yang bersikan air keras kearah tubuh AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) , lalu terdakwa melarikan diri yang mana pada saat turun dari Kontrakan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) terdakwa mendengar jeritan AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) dan terdakwa langsung pergi berjalan kaki.

- Bahwa Berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammad Hosein Nomor : rs.01.05/D.X.XVIII.1.03/11/2024 tanggal 10 November 2024 atas Nama AANG HUNAIFI Jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 11 April 1998 yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal Dunia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 113/KKF/2024 tanggal 01 November 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 5 (Lima) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kain warna merah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



(BB157/2024/KKF), 1 (satu) buah bagian botol yang terdapat cairan berwarna kehitaman (BB158/2024/KKF) , 1 (satu) potongan kain berwarna kehijauan (BB159/2024/KKF), 1(satu) potongan kain berwarna kecoklatan (BB160/2024/KKF), dan 1(satu) potongan plastik berwarna putih yang terdapat bercak kehitaman (161/2024/KKF) berdasarkan barang bukti (BB157/2024/KKF – BB161/2024/KKF) menyimpulkan Positif Mengandung asam Sulfat (H₂SO₄).

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) Bin TANTOWI** mengalami luka yang disebabkan oleh Benca Cair dengan Visum Et Repertum No.445/3859/rsud-1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun ;

TANDA VITAL

Kesadaran : Sadar Penuh

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Denyut Nadi : 83x/menit,

Pernapasan : 20x/menit

SpO₂ : 98%

Kesimpulan : Bahwa terdapat luka bakar hampir diseluruh tubuh dan wajah dengan luas $\pm$ 50% (kurang lebih lima puluh persen) ditemukan tanda-tanda kekerasan benda cair

Dan akibat luka tersebut korban meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi MARSINA BINTI YUSUP (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB, dan korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama AANG HUNAIFI BIN TANTOWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap anak saksi yaitu Korban berupa 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang berisikan air keras dan 1 (satu) buah kantong plastic warna putih.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap anak kandung saksi yaitu terdakwa karena sebelum kejadian terdakwa dilihat oleh saksi ALAMSYAH BIN BERKAT IBRAHIM berjalan sendirian pada tengah malam hari dengan mengenakan baju kaos oblong warna hitam dan membawa kantong plastik warna putih yang berisikan botol air keras yang mana kantong plastik warna putih berisikan botol air keras tersebut setelah kejadian tinggal didepan rumah saksi ALAMSYAH BIN BERKAT IBRAHIM tempat anak kandung saksi mengontrak. Dan juga setelah anak kandung saksi mengalami luka bakar terdakwa tidak pernah membesuk ayah tirinya Korban ataupun menemui saksi.
- Bahwa korban mengalami luka bakar disekujur tubuh $\pm$ 50% (lebih kurang lima puluh persen) dan mengakibatkan anak saksi tersebut meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa merupakan cucu tiri saksi hasil dari pernikahan antara anak kandung saksi Korban dan sdri SERI MALA DEWI (janda) yang saat pernikahan sudah mempunyai anak.
- Bahwa sekira lebaran haji kelima seingat saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Korban pamit kepada saksi untuk bekerja sebagai penebang tebu di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur dengan membawa istrinya SERI MALA DEWI dan anak tirinya terdakwa untuk mengontrak dirumah saksi ALAMSYAH BIN BERKAT IBRAHIM. Akan tetapi pada saat anak kandung saksi Korban disiram air keras, anak tirinya terdakwa tidak ada ditempat.
- Bahwa anak kandung saksi dan korban meninggal dunia pada hari minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 21.23 WIB di RSUD Mohammad Hoesin Palembang berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : RS.01.05 / D.XVIII.1.03 / 11 / 2024 tanggal 10 November 2024.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu membawa 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang berisikan air keras yang didapatkan dari membeli menuju kontrakan Korban setelah sampai

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan didepan rumah saksi ALAMSYAH BIN BERKAT IBRAHIM. Lalu pada saat suasana sepi pada malam hari terdakwa menuangkan air keras dari dalam botol kedalam kantong plastic warna putih kemudian diikat. Setelah itu terdakwa sambil memegang kantong plastic warna putih memanjat rumah tempat Korban tidur didekat jendela lalu terdakwa membuka pintu jendela kemudian melemparkan kantong plastic ketubuh Korban dan langsung melarikan diri dengan meninggalkan kantong plastic warna putih berisikan 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang berisikan air keras didepan rumah saksi ALAMSYAH ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi APRIA TANTOWI Binti TANTOWI di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB, dan korbannya adalah Kakak kandung saksi yang bernama AANG HUNAIFI BIN TANTOWI.

- Bahwa Adapun menurut terdakwa kepada saksi alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan air keras setelah dituangkan oleh terdakwa dari 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang berisikan air keras yang didapatkan dengan membeli dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban membawa 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang berisikan air keras yang didapatkan dari membeli menuju kontrakan Korban setelah sampai kontrakan didepan rumah saksi ALAMSYAH BIN BERKAT IBRAHIM. Lalu pada saat suasana sepi pada malam hari terdakwa menuangkan air keras dari dalam botol kedalam kantong plastic warna putih kemudian diikat. Setelah itu terdakwa sambil memegang kantong plastic warna putih memanjat rumah tempat Korban tidur didekat jendela lalu terdakwa membuka pintu jendela kemudian melemparkan kantong plastic ketubuh Korban dan langsung melarikan diri dengan meninggalkan kantong plastic warna putih berisikan 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan air keras didepan rumah saksi ALAMSYAH BIN BERKAT IBRAHIM.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tujuan melakukan penganiayaan dengan menyirama air keras ketubuh Korban yaitu untuk membalas apa yang dilakukan Korban terhadap ibu kandungnya SERI MALA DEWI.

- Bahwa korban mengalami luka bakar disekujur tubuh $\pm$ 50% (lebih kurang lima puluh persen) dan mengakibatkan kakak saksi tersebut meninggal dunia.

- Bahwa sering terjadi selisih paham di dalam rumah tangga Korban dan sdri SERI MALA DEWI yang disebabkan karena sdri SERI MALA DEWI tidak setuju jika tinggal dirumah ibu saksi selaku orang tua dari Korban dan mengajaknya tinggal dirumah peninggalan suami sebelumnya.

- Bahwa Saksi menjelaskan sekira lebaran haji kelima seingat saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Korban pamit kepada ibu saksi untuk bekerja sebagai penebang tebu di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur dengan membawa istrinya SERI MALA DEWI dan anak tirinya terdakwa untuk mengontrak dirumah saksi ALAMSYAH BIN BERKAT IBRAHIM. Akan tetapi pada saat kakak kandung saksi Korban disiram air keras, anak tirinya terdakwa tidak ada ditempat.

- Bahwa kakak kandung saksi korban meninggal dunia pada hari minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 21.23 WIB di RSUD Mohammad Hoesin Palembang berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : RS.01.05 / D.XVIII.1.03 / 11 / 2024 tanggal 10 November 2024.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ALAMSYAH BIN BERKAT IBRAHIM** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di dalam rumah saksi Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur yang mana rumah saksi tersebut saksi kontrakkan kepada Korban ;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu menggunakan air keras (cuka parah) namun saksi tidak mengetahui cara pelaku dalam melakukan penganiayaan tersebut namun, menurut saksi cara pelaku melakukan penganiayaan yaitu dengan cara pelaku mendatangi kontrakan korban yang merupakan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi sendiri lalu pelaku memanjat lewat dinding rumah saksi kemudian membuka jendela kecil kemudian pelaku menyiramkan cuka parah melalui jendela saat korban sedang tidur dan mengakibatkan korban mengalami luka bakar dibagian wajah, badan dan kaki korban.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiananya namun saksi melihat terdakwa duduk didepan warung. Pada malam itu saksi memang hilir mudik mengantar tenaga tebang tebu kerumahnya masing-masing dengan menggunakan sepeda motor sekira jam 00.30 WIB di jalan raya dekat rumah saksi dan saksi melihat terdakwa membawa kantong plastik warna putih yang berisikan botol sambil berjalan dengan menggunakan pakaian warna hitam. Setelah itu saksi langsung pergi ke kebun dan menginap disana, tidak lama kemudian pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB anak saksi menelfon menyuruh pulang dan memberitahu saksi bahwa Korban telah menjadi korban penganiayaan. Dari kejadian tersebut saksi mencurigai terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 terdakwa (anak tiri korban) pamit pulang menyusul ibunya SERI MALA DEWI. Akan tetapi pada saat saksi mengantar tenaga tebang saksi pulang kerumah Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB di Desa Campang Tiga Ilir Kec. Cempaka Kab. OKU Timur saksi melihat terdakwa duduk didepan warung. Pada malam itu saksi memang hilir mudik mengantar tenaga tebang tebu kerumahnya masing-masing dengan menggunakan sepeda motor sekira jam 00.30 WIB di jalan raya dekat rumah saksi dan saksi melihat terdakwa membawa kantong plastik warna putih yang berisikan botol sambil berjalan dengan menggunakan pakaian warna hitam. Setelah itu saksi langsung pergi ke kebun dan menginap disana, tidak lama kemudian pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB anak saksi menelfon menyuruh pulang dan memberitahu saksi bahwa Korban telah menjadi korban penganiayaan. Dari kejadian tersebut saksi mencurigai bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan atas diri Terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa korbannya adalah Ayah tiri terdakwa yaitu korban dan terdakwa melakukan penyiraman air keras (cuka parah) terhadap korban tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap korban tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang terdakwa dapatkan dari membeli. Kemudian terdakwa memasukkan air keras kedalam plastic warna putih lalu terdakwa ikat. Kemudian terdakwa memanjat rumah saksi ALAMSYAH tempat korban bermalam/tidur sambil memegang plastic yang berisikan air keras. Setelah itu terdakwa mendorong jendela rumah berterali besi namun tidak dikunci tepat didalam kamar rumah bawah jendela posisi korban tidur lalu terdakwa melemparkan kantong plastic warna putih yang berisikan air keras tersebut kearah tubuh korban sekuat mungkin kemudian terdakwa langsung melarikan diri melalui tempat terdakwa memanjat dan turun ditempat yang sama yang mana saat terdakwa berlari terdakwa mendengar suara jeritan kesakitan dari korban dan terdakwa tidak menghiraukannya karena sudah pasti air keras tersebut sudah mengenai korban terdakwa tetap melarikan diri dengan berjalan kaki..
- Bahwa terdakwa mendapatkan air keras yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa mendapatkannya dari membeli di warung Muara kuang Kab. Ogan Ilir yang terdakwa tidak mengenal pemilik warung tersebut dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum kejadian Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam
- 15.00 WIB ayah tiri terdakwa dan korban mengajak terdakwa bersama ibu kandung terdakwa SERI MALA DEWI kerumah saksi ALAMSYAH untuk bekerja sebagai buruh tebang tebu di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur. Setelah 2 (dua) minggu bekerja ibu merasa tidak nyaman dan kekurangan lalu ibu terdakwa mengajak ayah tiri terdakwa yang bernama korban untuk pulang dan mencari kerja didekat rumah Desa Pulau Borang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin namun korban menolak karena telah merasa nyaman bekerja bersama saksi ALAMSYAH. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2024 ibu terdakwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SERI MALA DEWI pamit dengan alasan pulang kerumah di Desa Pulau Borang Kec. Banyuasin akan tetapi ibu terdakwa bekerja di Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2024 terdakwa juga pamit pulang kerumah Desa Pulau Borang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin.

- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 17.00 terdakwa menemui ibu terdakwa didesa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dengan niat bekerja. Namun ibu terdakwa SERI MALA DEWI menangis bercerita kepada terdakwa bahwa "pada tanggal 27 Juli 2024 ayah tiri terdakwa menelpon ibu terdakwa SERI MALA DEWI mengatakan kepada ibu terdakwa untuk pindah tempat kerja dengan alasan tidak betah lagi bekerja ditempat yang lama dan meminta ibu terdakwa mencari pinjaman uang. Lalu ibu terdakwa meminjam uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan orang lain. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 19.30 WIB ibu terdakwa bersama adik tiri terdakwa yang berumur 3 (tiga) tahun menemui ayah tiri terdakwa korban yang menagih akan pindah kerja, belum sempat uang pinjaman diberikan kepada korban tiba-tiba ayah tiri terdakwa tersebut marah-marah kepada ibu terdakwa memukul dan menendang ibu terdakwa hingga pinggangnya terasa sakit lalu ibu terdakwa pergi bersama adik terdakwa yang masih kecil. Kemudian korban mengejar ibu terdakwa dan mengantarkannya kerumah orang lain dan korban berkata kepada ibu terdakwa "tunggu aku disini gek aku balik lagi" lalu ibu terdakwa menunggu sampai pagi didepan rumah orang lain tersebut hingga ibu terdakwa diantar oleh orang lain

- Menuju tempat kerjanya di Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir" dan ibu terdakwa berkata lajukanlah apo yang akan kau lakukan kepada korban Setelah mendengar cerita dari ibu terdakwa emosi terdakwa tidak terbandung kemudian ibu terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada terdakwa untuk ongkos terdakwa mencari air keras (cuka parah) membeli di warung Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. OKU Timur setelah dapat 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang terdakwa beli dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Setelah itu sekira jam 01.00 WIB terdakwa meminta tumpangan motor dengan orang yang tidak terdakwa kenal untuk mengantar terdakwa Ke Desa Campang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur tempat korban lalu orang tersebut terdakwa beri Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi ALAMSYAH tempat kontrakan ayah tiri terdakwa Kemudian terdakwa memasukkan air keras kedalam plastic warna putih lalu terdakwa ikat. Kemudian terdakwa memanjat rumah saksi ALAMSYAH tempat korban bermalam/tidur sambil memegang plastic yang berisikan air keras. Setelah itu terdakwa mendorong jendela rumah berterali besi namun tidak dikunci tepat didalam kamar rumah bawah jendela posisi korban tidur lalu terdakwa melemparkan kantong plastic warna putih yang berisikan air keras tersebut kearah tubuh korban sekuat mungkin kemudian terdakwa langsung melarikan diri melalui tempat terdakwa memanjat dan turun ditempat yang sama yang mana saat terdakwa berlari terdakwa mendengar suara jeritan kesakitan dari korban dan terdakwa tidak menghiraukannya karena sudah pasti air keras tersebut sudah mengenai korban terdakwa tetap melarikan diri dengan berjalan kaki. Dan kemudian terdakwa tertangkap hingga diperiksa seperti sekarang ini.

- Bahwa tujuan terdakwa pada saat itu hanya untuk memberikan efek jera terhadap korban tidak ada niat pada terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban karena terdakwa tidak menyangka air keras tersebut dapat menjadikan korban meninggal dunia karena terdakwa tidak pernah bekerja dengan menggunakan air keras dan terdakwa baru pertama kali menggunakan air keras tersebut.

- Bahwa situasi pada saat peristiwa penganiayaan yang telah terdakwa lakukan terhadap korban suasana sepi tidak ada orang lain melihat dan pada saat terdakwa menyiram korban dengan menggunakan air keras ada lampu penerangan didalam kamar sehingga terdakwa air keras yang terdakwa lemparkan tersebut dapat mengenai tubuh korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) helai baju polo warna merah berlogo burung garuda di sebelah kiri dan bendera merah-putih di sebelah kanan serta bertuliskan Indonesia di punggung belakang;
2. 1 (satu) botol air keras dengan ciri-ciri di dalam sebuah botol berwarna putih bertutup hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur



3. 1 (satu) buah kasur dengan sprai warna hijau motif bunga dalam kondisi terbakar;
4. 1 (satu) buah bantal warna kuning biru dengan kondisi terbakar;
5. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
6. 1 (satu) helai baju kaos polos warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 113/KKF/2024 tanggal 01 November 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 5 (Lima) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kain warna merah (BB157/2024/KKF), 1 (satu) buah bagian botol yang terdapat cairan berwarna kehitaman (BB158/2024/KKF) , 1 (satu) potongan kain berwarna kehijauan (BB159/2024/KKF), 1(satu) potongan kain berwarna kecoklatan (BB160/2024/KKF), dan 1(satu) potongan plastik berwarna putih yang terdapat bercak kehitaman (161/2024/KKF) berdasarkan barang bukti (BB157/2024/KKF – BB161/2024/KKF) menyimpulkan Positif Mengandung asam Sulfat (H₂SO₄) dan akibat perbuatan terdakwa, korban **AANG HUNAIFI BIN TANTOWI (ALM) Bin TANTOWI** mengalami luka yang disebabkan oleh Benca Cair dengan Visum Et Repertum No.445/3859/rsud-1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun ;

TANDA VITAL

Kesadaran : Sadar Penuh

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Denyut Nadi : 83x/menit,

Pernapasan : 20x/menit

SpO₂ : 98%

Kesimpulan : Bahwa terdapat luka bakar hampir diseluruh tubuh dan wajah dengan luas $\pm$ 50% (kurang lebih lima puluh persen) ditemukan tanda-tanda kekerasan benda cair

Dan akibat luka tersebut korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Revertum diatas Penuntut Umum juga membacakan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammad Hosein Nomor : rs.01.05/D.X.XVIII.1.03/11/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2024 atas Nama AANG HUNAIFI Jenis kelamin laki-laki,
Tanggal lahir 11 April 1998 yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang saling
bersesuaian yang di ajukan serta barang bukti di persidangan maka Majelis
Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2024
sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Campang Tiga Ulu Cempaka
Kab. OKU Timur dan hal ini bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni
2024 sekira jam 15.00 WIB korban mengajak Terdakwa bersama SERI
MALA DEWI (DPO) Untuk datang kerumah ALAMSYAH yang bertujuan
untuk bekerja sebagai buruh tebang tebu di Desa Campang Tiga Ulu
Kec. Cempaka Kab. OKU Timur kemudian setelah bekerja selama 2
(dua) minggu SERI MALA DEWI merasa tidak nyaman dan kekurangan
lalu SERI MALA DEWI dan Terdakwa mengajak korban untuk pulang
dan mencari kerja didekat rumah Desa Pulau Borang Kec. Banyuasin I
Kab. Banyuasin akan tetapi korban menolak dikarenakan korban sudah
merasa nyaman bekerja bersama ALAMSYAH ;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 17.00
Terdakwa menemui SERI MALA DEWI di Desa Muara Kuang Kec.
Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dengan niat bekerja. SERI MALA DEWI
bercerita kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 korban
menelpon SERI MALA DEWI mengatakan untuk pindah tempat kerja
dengan alasan tidak betah lagi bekerja ditempat yang lama dan
meminta SERI MALA DEWI mencari pinjaman uang Sebesar
Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu SERI MALA DEWI meminjam
uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan orang lain.
Kemudian sekira jam 19.30 WIB, SERI MALA DEWI menemui korban
yang bertujuan untuk menagih akan pindah kerja, belum sempat uang
pinjaman diberikan korban tiba-tiba korban tersebut marah-marah
kepada SERI MALA DEWI dengan memukul dan menendang ibu
sehingga pinggangnya terasa sakit lalu SERI MALA DEWI pergi
meninggalkan korban Lalu saat SERI MALA DEWI Pergi korban (ALM)
langsung mengejar berkata "TUNGGU AKU DISINI GEK AKU BALIK
LAGI" lalu SERI MALA DEWI menunggu sampai pagi didepan rumah
sehingga SERI MALA DEWI pulang menuju tempat kerjanya di Desa
Muara kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dan SERI MALA DEWI
berkata sambil menangis kepada terdakwa "LAJUKANLAH APO YANG

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAN KAU LAKUKAN KEPADA korban Setelah mendengar cerita dari SERI MALA DEWI tersebut terdakwa langsung Emosi terhadap korban

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung mencari air keras (cuka parah) di sebuah warung Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. OKU Timur Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang terdakwa beli dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang dibungkus kedalam plastik warna putih, kemudian terdakwa langsung menuju tempat kontrakan korban di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, lalu pada Pukul 22.00 WIB saksi ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM (alm) melihat terdakwa duduk di sebuah warung di Desa Campang Tiga ilir Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, kemudian Sekira pukul 00.30 Saksi ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM (alm) melihat terdakwa membawa Kantong Plastik warna putih yang berisikan botol sambil berjalan kaki dengan menggunakan pakaian Hitam.

- Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya didepan kontrakan korban Terdakwa memindahkan air keras didalam botol kedalam plastik putih yang telah disiapkan terdakwa kemudian mengikat plastik tersebut agar tidak tumpah lalu terdakwa langsung memanjat rumah kontrakan korban dengan posisi sambil memegang kantong plastik yang bersikan air keras, setelah sampai di atas rumah Kontrakan korban diteras atas depan kamar korban selanjutnya terdakwa mendorong jendela yang saat itu tidak dikunci dan melihat korban sedang tidur pulas tidak mengenakan pakaian , lalu terdakwa dengan memasukan tangan kanan terdakwa yang memegang kantong plastik warna putih yang berisikan air keras sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pintu jendela, selanjutnya terdakwa melemparkan kantong plastik berwarna putih yang bersikan air keras kearah tubuh korban, lalu terdakwa melarikan diri yang mana pada saat turun dari Kontrakan korban terdakwa mendengar jeritan (ALM korban) dan terdakwa langsung pergi berjalan kaki.

- Bahwa Berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammad Hosein Nomor : rs.01.05/D.X.XVIII.1.03/11/2024 tanggal 10 November 2024 atas Nama AANG HUNAIFI Jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 11 April 1998 yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal Dunia.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 113/KKF/2024 tanggal 01 November 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 5 (Lima) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kain warna merah (BB157/2024/KKF), 1 (satu) buah bagian botol yang terdapat cairan berwarna kehitaman (BB158/2024/KKF) , 1 (satu) potongan kain berwarna kehijauan (BB159/2024/KKF), 1(satu) potongan kain berwarna kecoklatan (BB160/2024/KKF), dan 1(satu) potongan plastik berwarna putih yang terdapat bercak kehitaman (161/2024/KKF) berdasarkan barang bukti (BB157/2024/KKF – BB161/2024/KKF) menyimpulkan Positif Mengandung asam Sulfat (H₂SO₄).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka yang disebabkan oleh Benca Cair dengan Visum Et Repertum No.445/3859/rsud-1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun

TANDA VITAL

Kesadaran : Sadar Penuh

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Denyut Nadi : 83x/menit,

Pernapasan : 20x/menit

SpO₂ : 98%

Kesimpulan : Bahwa terdapat luka bakar hampir diseluruh tubuh dan wajah dengan luas $\pm$ 50% (kurang lebih lima puluh persen) ditemukan tanda-tanda kekerasan benda cair

Dan akibat luka tersebut korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP Atau Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang pengertian barang siapa (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Saksi Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 1 Februari 2025 NOMOR : REG. PERKARA PDM- 94/L.6.21/Eoh.2/01/2025 dengan Terdakwa PADRUL LANGGA BIN ROMLAN dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa **telah terpenuhi**;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;

3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO, Politeia-Bogor) ;

Bahwa menurut Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (*Speciale Delicten*) Didalam KUHP halaman 6 “unsur menggunakan kekerasan adalah dimaksudkan bahwa yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan dengan cara merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang. Kekerasan disini diartikan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”;

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1986, halaman 98;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Campang Tiga Ulu Cempaka Kab. OKU Timur dan hal ini bermula pada hari Jum’at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB korban mengajak Terdakwa bersama SERI

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALA DEWI (DPO) Untuk datang kerumah ALAMSYAH yang bertujuan untuk bekerja sebagai buruh tebang tebu di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur kemudian setelah bekerja selama 2 (dua) minggu SERI MALA DEWI merasa tidak nyaman dan kekurangan lalu SERI MALA DEWI dan Terdakwa mengajak korban untuk pulang dan mencari kerja didekat rumah Desa Pulau Borang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin akan tetapi korban menolak dikarenakan korban sudah merasa nyaman bekerja bersama ALAMSYAH ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 17.00 Terdakwa menemui SERI MALA DEWI di Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dengan niat bekerja. SERI MALA DEWI bercerita kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 korban menelpon SERI MALA DEWI mengatakan untuk pindah tempat kerja dengan alasan tidak betah lagi bekerja ditempat yang lama dan meminta SERI MALA DEWI mencari pinjaman uang Sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu SERI MALA DEWI meminjam uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan orang lain. Kemudian sekira jam 19.30 WIB, SERI MALA DEWI menemui korban yang bertujuan untuk menagih akan pindah kerja, belum sempat uang pinjaman diberikan korban tiba-tiba korban tersebut marah-marah kepada SERI MALA DEWI dengan memukul dan menendang ibu sehingga pinggangnya terasa sakit lalu SERI MALA DEWI pergi meninggalkan korban Lalu saat SERI MALA DEWI Pergi korban (ALM) langsung mengejar berkata "TUNGGU AKU DISINI GEK AKU BALIK LAGI" lalu SERI MALA DEWI menunggu sampai pagi didepan rumah sehingga SERI MALA DEWI pulang menuju ketempat kerjanya di Desa Muara kuang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir dan SERI MALA DEWI berkata sambil menangis kepada terdakwa "LAJUKANLAH APO YANG AKAN KAU LAKUKAN KEPADA korban Setelah mendengar cerita dari SERI MALA DEWI tersebut terdakwa langsung Emosi terhadap korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung mencari air keras (cuka parah) di sebuah warung Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. OKU Timur Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang terdakwa beli dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang dibungkus kedalam plastik warna putih, kemudian terdakwa langsung menuju tempat kontrakan korban di Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, lalu pada Pukul 22.00 WIB saksi ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) melihat terdakwa duduk di sebuah warung di Desa Campang Tiga ilir Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, kemudian Sekira pukul 00.30 Saksi ALAMSYAH Bin BERKAT IBRAHIM (alm) melihat terdakwa membawa Kantong Plastik warna putih yang berisikan botol sambil berjalan kaki dengan menggunakan pakaian Hitam dan pada Tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya kontrakan korban Terdakwa memindahkan air keras didalam botol kedalam plastik putih yang telah disiapkan terdakwa kemudian mengikat plastik tersebut agar tidak tumpah lalu terdakwa langsung memanjat rumah kontrakan korban dengan posisi sambil memegang kantong plastik yang bersikan air keras, setelah sampai di atas rumah Kontrakan korban diteras atas depan kamar korban selanjutnya terdakwa mendorong jendela yang saat itu tidak dikunci dan melihat korban) sedang tidur pulas tidak mengenakan pakaian , lalu terdakwa dengan memasukkan tangan kanan terdakwa yang memegang kantong plastik warna putih yang berisikan air keras sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pintu jendela, selanjutnya terdakwa melemparkan kantong plastik berwarna putih yang bersikan air keras kearah tubuh korban, lalu terdakwa melarikan diri yang mana pada saat turun dari Kontrakan korban terdakwa mendengar jeritan (ALM korban) dan terdakwa langsung pergi berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penyiraman terhadap korban dengan air keras dan menyebabkan korban mengalami luka bakar diseluruh tubuh korban hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 113/KKF/2024 tanggal 01 November 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 5 (Lima) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kain warna merah (BB157/2024/KKF), 1 (satu) buah bagian botol yang terdapat cairan berwarna kehitaman (BB158/2024/KKF) , 1 (satu) potongan kain berwarna kehijauan (BB159/2024/KKF), 1(satu) potongan kain berwarna kecoklatan (BB160/2024/KKF), dan 1(satu) potongan plastik berwarna putih yang terdapat bercak kehitaman (161/2024/KKF) berdasarkan barang bukti (BB157/2024/KKF – BB161/2024/KKF) menyimpulkan Positif Mengandung asam Sulfat (H_2SO_4)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



dan akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka yang disebabkan oleh Benca Cair dengan Visum Et Repertum No.445/3859/rsud-1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun **TANDA VITAL**

Kesadaran : Sadar Penuh

Tekanan Darah : 120/70 mmHg

Denyut Nadi : 83x/menit,

Pernapasan : 20x/menit

SpO2 : 98%

Kesimpulan : Bahwa terdapat luka bakar hampir diseluruh tubuh dan wajah dengan luas $\pm$ 50% (kurang lebih lima puluh persen) ditemukan tanda-tanda kekerasan benda cair

Dan akibat luka tersebut korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkait antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibat kematian pada diri korban sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa kematian korban sebagai akibat perbuatan terdakwa hal ini Berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammad Hosein Nomor : rs.01.05/D.X.XVIII.1.03/11/2024 tanggal 10 November 2024 atas Nama AANG HUNAIFI Jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 11 April 1998 yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang Mengakibatkan Mati **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, aspek sosiologis dan aspek kriminologi ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pembedaan terhadap Terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pembedaan terhadap diri Terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan Terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya Terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga Terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar Terdakwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa sedapat mungkin menyadarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama Terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan Terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang diketahui korban hingga meninggal sebagai perbuatan yang di larang oleh Undang – undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni ;

Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya perbuatan pembunuhan tersebut terjadi, penyebab sebenarnya adalah tidak lain karena korban (Victim) terlebih dahulu korban sering memukul ibu kandung terdakwa sehingga terdakwa kesal dan emosi dan Terdakwa langsung mencari air keras (cuka parah) di sebuah warung Desa Muara Kuang Kec. Muara Kuang Kab. OKU Timur Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah botol warna putih bertutup warna hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur yang terdakwa beli dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang dibungkus kedalam plastik warna putih, dan pada Tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya kontrakan korban Terdakwa memindahkan air keras didalam botol kedalam plastik putih yang telah disiapkan terdakwa kemudian mengikat plastik tersebut agar tidak tumpah lalu terdakwa langsung memanjat rumah kontrakan korban dengan posisi sambil memegang kantong plastik yang bersikan air keras, setelah sampai rumah Kontrakan korban terdakwa mendorong jendela dan melihat korban) sedang tidur pulas tidak mengenakan pakaian, lalu terdakwa dengan memasukan tangan kanan terdakwa yang memegang kantong plastik warna putih yang berisikan air keras sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pintu jendela, selanjutnya terdakwa melemparkan kantong plastik berwarna putih yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikan air keras kearah tubuh korban, lalu terdakwa melarikan diri. Namun dengan demikian bukan berarti Terdakwa lepas dari tanggung jawabnya, karena secara ideologi berperilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat di lihat dari niat Terdakwa itu sendiri, dan berawal Terdakwalah sebagai sumber awal kejadiannya sehingga terjadi kejadian penyiraman air keras terhadap korban hingga korban sampai meninggal dan disamping itu juga Terdakwa yang telah berumur yang dianggap sebagai Orang sudah dewasa matang dalam berpikir, akan tetapi seharusnya bisa menjadi panutan menjaga martabat keluarga dan Terdakwa memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi Terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama keluarganya korban yang pernah timpang akibat perbuatan pidana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bta



Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Tidak ada perdamaian secara tertulis dengan keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban namun tidak diterima oleh keluarga korban ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologi dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) helai baju polo warna merah berlogo burung garuda di sebelah kiri dan bendera merah-putih di sebelah kanan serta bertuliskan Indonesia di punggung belakang;



2. 1 (satu) botol air keras dengan ciri-ciri di dalam sebuah botol berwarna putih bertutup hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur
3. 1 (satu) buah kasur dengan sprai warna hijau motif bunga dalam kondisi terbakar;
4. 1 (satu) buah bantal warna kuning biru dengan kondisi terbakar;
5. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
6. 1 (satu) helai baju kaos polos warna hitam

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar di rampas untuk di Musnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PADRUL LANGGA Bin ROMLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua dari penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju polo warna merah berlogo burung garuda di sebelah kiri dan bendera merah-putih di sebelah kanan serta bertuliskan Indonesia di punggung belakang;
 2. 1 (satu) botol air keras dengan ciri-ciri di dalam sebuah botol berwarna putih bertutup hijau dengan merk cap obor bertuliskan zwavel zuur
 3. 1 (satu) buah kasur dengan sprai warna hijau motif bunga dalam kondisi terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah bantal warna kuning biru dengan kondisi terbakar;
5. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
6. 1 (satu) helai baju kaos polos warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari senin tanggal 21 April 2025 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.